

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto uplatňuji připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který vymezuje tři akcelerační oblasti přímo v okolí mého bydliště – AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S vymezením těchto oblastí pro zrychlený režim výstavby větrných elektráren nesouhlasím z důvodů uvedených níže.

Odůvodnění námítky:

1. Nevratné narušení charakteru kulturní krajiny

S vymezením akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v navržené podobě nesouhlasím, neboť dojde k nevratnému narušení charakteru kulturní krajiny jižního Plzeňska. Jižní Plzeňsko si dosud zachovalo otevřené horizonty, drobnou mozaiku polní krajiny a kulturní krajinné dominanty (kostely, kapličky, návsi). Soubor větrných elektráren o výšce do 250 metrů by se stal dominantou na úkor stávající kulturní dominanty obcí. Jde o trvalý zásah na desetiletí, který nelze technicky kompenzovat.

Právní podklad: § 12 a § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny.

Ve své argumentaci odkazuji rovněž na odbornou studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

2. Akcelerační režim není pro tyto lokality vhodný

Nesouhlasím se zařazením lokalit AOV 51, 62 a 63 do akceleračního režimu, protože nesplňují podmínky bezkonfliktnosti dle směrnice RED III. Akcelerační oblasti dle RED III mají být lokality s minimem střetů, ne lokality, kde je řada střetů odložena na pozdější řízení. Dokumentace sama připouští existenci kolizí s biokoridory, chráněnými druhy ptáků a citlivými prvky krajiny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence.

3. Bez dat nelze rozhodnout o akceleračním režimu

Vznáším námitku proti tomu, aby o akceleračním režimu bylo rozhodováno, aniž by bylo k dispozici dostatek konkrétních dat. Pro odpovědné rozhodnutí o akceleračním režimu je nutné mít data o hluku, dopadech na faunu, dopadech na krajinu a kumulativních vlivech již nyní. Pokud je třeba je teprve doplňovat, je rozhodování zatíženo informačním deficitem.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip předběžné opatrnosti.

4. Reaktivní přístup je v rozporu s preventivním principem

Nesouhlasím s reaktivním přístupem k ochraně přírody, ve kterém je výběr lokality navržen, aniž by byla vyloučena konfliktnost. V územně-plánovacích procesech se má princip prevence aplikovat při rozhodování o vhodnosti lokality. Pokud dokumentace odsouvá řadu zjištění na pozdější monitoring, znamená to, že vhodnost lokality nebyla dostatečně posouzena.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

5. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námítkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

6. Horizontové umístění brání ochraně dálkových výhledů

Nesouhlasím s navrženým horizontovým umístěním VTE, neboť dojde k trvalému narušení dálkových výhledů, které jsou hodnotnou součástí krajinného rázu jižního Plzeňska. Otevřené dálkové výhledy z polních cest, vyhlídek, kostelních věží a turistických tras patří k hodnotám regionu. Po umístění větrných elektráren v horizontových polohách budou tyto výhledy trvale narušeny stavbami několikanásobně přesahujícími jakékoli stávající dominanty.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.

7. Územní samospráva má být chráněna, ne marginalizována

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim oslabuje postavení obcí v rozhodování o vlastním území. Územní samospráva má v ČR ústavní ochranu. Pokud má být lokalita zařazena do akceleračního režimu proti vůli místní samosprávy, je nutné to věcně i právně velmi pečlivě odůvodnit. Návrh však tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Čl. 8 a čl. 100 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

8. Odmítnutí alternativ není odůvodněno

Vznáším námitku proti tomu, že odmítnutí alternativních lokalit není v dokumentaci konkrétně odůvodněno. Pokud návrh pracoval i s jinými potenciálními lokalitami pro akcelerační oblasti, mělo by být doloženo, proč byly tyto alternativy odmítnuty. Bez tohoto odůvodnění není výběr lokalit transparentní a přezkoumatelný.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

9. Hluk a infrazvuk nejsou dostatečně vyhodnoceny

Vznáším námitku proti nedostatečnému posouzení vlivů hluku a nízkofrekvenčních složek z větrných elektráren na zdraví obyvatel v okolních obcích. Dokumentace neobsahuje konkrétní hlukové modelace pro jednotlivé obce, pouze obecné odkazy. Mezinárodní výzkum (WHO, recenzované přehledy) přitom uznává hluk z VTE jako faktor obtěžování i poruch spánku. Bez konkrétních modelů nelze tvrdit, že obyvatelé nebudou postiženi.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

10. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

11. Snížení atraktivity bydlení a stěhování obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že dlouhodobé snížení atraktivity bydlení může vést k odlivu obyvatel z dotčených obcí. Pokud se v okolí obcí postaví desítky velmi vysokých turbín, část obyvatel se může rozhodnout přestěhovat. Pokles počtu obyvatel oslabuje obecní rozpočty, dostupnost služeb i sounáležitost komunit. Tento sociální dopad není v dokumentaci řešen.

Právní podklad: Čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona; princip udržitelného rozvoje.

Žádám tímto Ministerstvo pro místní rozvoj, aby k mým připomínkám přihlédlo a vypustilo akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: